

1500129-58.2019.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... constante do Tema 600 (REsp 1.329.088/RS), a figura do tráfico privilegiado, afastando a hediondez do crime.

Ainda, aplico a determinação do Superior Tribunal de Justiça que decidiu no HC Coletivo n. 596.603, de forma vinculante, a aplicação do referido regime aos beneficiados com o tráfico privilegiado.

Por fim, entendo incabível a substituição da pena privativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500129-58.2019.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-58.2019.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2161659/2019 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 5587915 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 522/19/303 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 2161659 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 522/19/303 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 2161659 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 522/19/303 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON CIRILO MIRANDA DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de JEFERSON CIRILO MIRANDA DE ARAÚJO, qualificado nos autos, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, isto porque, no dia 01 de junho de 2019, por volta de 21h30, na rua Manoel Inácio Cordeiro, n. 330, neste município e Comarca, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 2 (dois) invólucros de cocaína, pesando o total de 0,3g e uma porção de 1,31g de Cannabis Sativa L, conforme autos de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo pericial (fls. 82/84 e 85/87).

Segundo a denúncia, o réu trazia consigo as duas porções de cocaína, somente 0,3 gramas do entorpecente, para fim de fornecimento a usuários, e estava no Bar situado na rua Manoel Inacio Cordeiro, nesta cidade. JEFERSON ainda mantinha em depósito em sua moradia, na rua Mauá, no. 627, nesta urbe, 1,31 grama de maconha. Nesta ocasião Policiais Militares receberam informes de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas no referido Bar. Assim, diligenciaram no local, e avistaram JEFERSON comercializando narcóticos para usuários. Na sequência efetuaram a sua abordagem, após ele sair do banheiro do Bar, e encontraram em seu poder a quantia de R\$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. Em vistoria no banheiro, os milicianos apreenderam sobre a pia do banheiro duas "pedras de cocaína", que o réu havia deixado no recinto, assim como resquícios da droga sobre o seu aparelho celular. Depois disso, dirigiram-se até a residência do réu, onde realizaram buscas, e localizaram a referida porção de maconha.

O acusado foi apresentado em Audiência de Custódia e, após a manifestação da digna representante do Ministério Público e da doughta Defesa, o auto de prisão em flagrante foi homologado, deliberando-se pela conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fls. 31/34).

A prisão preventiva foi revogada pela r. decisão proferida em Habeas Corpus (fls. 120/124).

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 153/154). A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2019 (fls. 155/156).

Designada audiência para coleta de provas, foi realizado o interrogatório do réu e inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação (fls. 200/201).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da inicial (fls. 226/229).

A defesa, por seu turno, postulou pela absolvição diante da fragilidade das provas e subsidiariamente a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei em comento. Por fim, requereu fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a fixação dos regimes aberto ou semiaberto para inicial cumprimento da pena (fls. 235/241).

É o Relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva deduzida na presente ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/30), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), autos de exibição e apreensão (fls. 12/14), laudo de constatação preliminar (fls. 15/17), auto de análise de aparelho celular (fls. 81/85), pelos laudos periciais (fls. 86/91), bem como pela prova oral produzida.

Igualmente certa é a autoria.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou a imputação, aduzindo que a droga destinava-se ao próprio consumo.

Contudo, sua versão restou isolada nos autos.

Em juízo, o policial militar Adriano Pereira Santos disse que, após receberem a informação de que o réu estaria traficando nesta cidade, o localizaram no estabelecimento comercial indicado, vendendo drogas para duas pessoas. Ingressaram no estabelecimento e localizaram a parte das drogas apreendidas. O restante, foi encontrado na residência do réu.

Na fase policial, o mesmo depoente ressaltou que seu colega de farda SD PM Alcione Alves "ficou escondido em um terreno baldio, localizado em frente ao bar, ocasião em que visualizou o Jeferson vendendo drogas á populares. O Jeferson realizou duas vendas de drogas. O depoente o SD PM Alves abordaram o Jeferson no lado externo do bar, tendo o mesmo acabado de sair do interior banheiro. O Jeferson foi submetido a uma revista pessoal , sendo encontrado em seu poder a quantia de R\$22,00 em dinheiro. Em seguida, deslocaram-se até o banheiro do bar e localizaram sobre a pia do banheiro duas pedras de crack, que pesaram 0,4 gramas e resquícios de cocaína que estavam sobre o aparelho de telefone celular do Jeferson. O Jeferson tinha deixado o aparelho de telefone celular dele e as pedras de crack sobre a pia do banheiro" (fls. 07).

Na mesma toada, o depoimento prestado pelo policial militar Alcione Alves Cardoso em ambas as fases da persecução penal (fls. 6).

Não se pode olvidar que os depoimentos dos policiais merecem inteira acolhida.

Narraram versões harmônicas quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos. Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, ao revés, o próprio acusado, confessou o crime em apreço. Inexiste, então, razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades. Não bastasse, como já dito, trata-se de réu confesso.

Oportuno salientar, que inexistem razões para se questionar a validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não rebatida por outros elementos de prova.

Neste sentido:

"PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em

harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não provido" (Apelação criminal nº 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Assim, restou bem delineada nos autos, a configuração do delito na modalidade de "vender, trazer consigo e manter em depósito". A quantidade de entorpecente apreendido e as demais circunstâncias que ensejaram a abordagem do réu, não deixam dúvidas a respeito da traficância.

Por fim, o exame do aparelho celular do réu evidenciou fotos possivelmente de várias porções de entorpecentes e diversas cédulas supostamente decorrentes da venda de drogas (fls. 84/85), o que também comprova a materialidade do crime.

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Por todo o exposto, dúvida não resta acerca de que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria da pena:

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, o que faço diante da primariedade do réu, bem assim agiu com o dolo normal do tipo. Pena base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

Na terceira fase, de acordo com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo fato de o réu ser primário, possuir bons antecedentes e não haver provas de que pertença à organização criminosa, promovo a redução de sua pena em 1/2 (metade), tendo em vista a quantidade de droga apreendida, único elemento possível de diferenciação da diminuição estabelecida na lei, perfazendo um total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor unitário.

Não vejo a inconstitucionalidade no pertinente ao artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto o legislador quis tratar de maneira menos rigorosa o traficante ocasional; houve exasperação da pena para o tráfico em comparação com a antiga Lei nº 6.368/76, de modo que não se justificava um tratamento igualitário entre o traficante profissional e o traficante eventual. Está aí a razão da causa de diminuição em apreço, apta a realizar (e não a maltratar) o princípio da isonomia. O teste de constitucionalidade, à luz do princípio da isonomia, deve ser realizado no âmbito do microsistema da Lei de Drogas, não se podendo fazer comparações com outros crimes previstos na legislação penal.

Torno essa pena definitiva em razão da inexistência de outros modificadores.

Regime de cumprimento de pena:

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Adoto referido regime ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, seguindo entendimento da Corte Suprema cancelou a Súmula 512 e adotou, em sede de Recurso Repetitivo constante do Tema 600 (REsp 1.329.088/RS), a figura do tráfico privilegiado, afastando a hediondez do crime.

Ainda, aplico a determinação do Superior Tribunal de Justiça que decidiu no HC Coletivo n. 596.603, de forma vinculante, a aplicação do referido regime aos beneficiados com o tráfico privilegiado.

Por fim, entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, a qual traz reflexos negativos à sociedade (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Nesta senda: "Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade." (TJSP Apelação n. 0008297-73.2012.8.26.0196. Rel. Alexandre Almeida, j. em 25.03.2015).

Trata-se, certamente, de contexto que retrata a personalidade do acusado, inclusive agindo com desprezo pela vida alheia e pela sociedade, pois se envolveu na prática de delito que fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro, dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para angariar recursos para sustento do vício.

Obtemperem-se que o artigo 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, consignando ao final a necessidade de que a substituição seja "suficiente", o que não se vislumbra, repita-se, no presente caso.

DISPOSITIVO

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR JEFERSON CIRILO MIRANDA DE ARAÚJO, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário e atualizado monetariamente desde a época do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de será o aberto.

Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, a qual traz reflexos negativos à sociedade (artigo 44, inciso III, do Código Penal), conforme acima fundamentado.

Na esteira da r. decisão proferida em Habeas Corpus (fls. 120/124), concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos nos autos em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Vencido, o réu responderá pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e arquivem os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Mirante do Paranapanema, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA